

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°..... 663387.....

Tocache, 21 DIC 2023

Vistos: La Resolución Jefatural N° 000988-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 04 de diciembre del 2018, el Oficio N° 776-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D de fecha 19 de julio del 2023, el Decreto de Urgencia N° 105-2001 de fecha 30 de agosto del 2001, el D.S. N° 420-2019-EF de 31 de diciembre del 2019, el D.S. 320-2022-EF de fecha 28 de diciembre del 2022, Informe N° 0115-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/T-A de fecha 03 de octubre del 2023, Nota Coordinación N° 406-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 05 de diciembre del 2023 y el Memorando N° 1295-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha de recepción 12 de diciembre del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, en la Resolución Jefatural N° 000988-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 04 de diciembre del 2018, se resuelve el Artículo 1.- RECONOCER EL PAGO DE DEVENGADO de la bonificación básica, en mérito al Decreto de Urgencia N° 105-2001, al servidor David RAMIREZ ESPINOZA, Tesorero de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, personal inmerso en el Decreto Legislativo N° 276, por el monto de Mil Novecientos Cuarenta y Siete y 66/100 soles (S/. 1,947.66);

Que, con Oficio N° 776-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 19 de julio del 2023, el Director de la UGEL Tocache, eleva la consulta al expediente recepcionado del Sr. David Ramirez Espinoza, Personal Administrativo nombrado con el grupo ocupacional SPE en esta Sede Institucional quien solicita el pago de reintegro del Decreto de Urgencia N° 105-2001 (REM BASICA) por haber sido beneficiado con la R.J. N° 000287 de fecha 09 de mayo del 2019, donde se le reconocen el pago de la planilla continua de la bonificación diferencial por la sema de S/. 474.40, el cual, al insertar en el SUP, automáticamente se modificó su sueldo base a S/. 0.04 a partir de mayo del 2020 según autorización de pago. Al respecto, el servidor viene percibiendo a la fecha el sueldo base de S/. 0.04, acción que se encuentra disconforme; por lo que se solicita que le reincorpore el sueldo base de S/. 50.00 soles tal y conforme sustenta en su solicitud;

Que, en el Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 105-2001, fijan a partir del 1 de setiembre del 2001, en CINCUENTA Y 00/100 SOLES (S/. 50,00) la Remuneración Básica de los servidores públicos:

b) Servidores públicos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, cuyos ingresos mensuales en razón de su vínculo laboral, incluyendo Incentivos, Entregas, Programas o Actividades de Bienestar que se les otorguen a través del CAFAE del Pliego, sean menores o iguales a S/. 1 2500,00;

Que, mediante D.S. N° 420-2019-EF, en el Artículo 2. Aprobación del nuevo monto Único Consolidado se aprueba el nuevo Monto Único Consolidado (MUC) que constituye ingreso de carácter remunerativo de las servidoras públicas y servidores públicos del Decreto Legislativo N° 276, de acuerdo al Anexo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo;

Que en el Artículo 1. Aprobación del nuevo Monto Único Consolidado (MUC) del D.S. 320-2022-EF, se Aprueba el nuevo Monto Único Consolidado (MUC) que perciben los servidores administrativos sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, pertenecientes al grupo ocupacional funcionario, profesional, técnico y auxiliar;





003387

Que, el D.S. N° 320-2022-EF, señala en su Artículo 5. Vigencia:
El presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2023;

Que, con Informe N° 0115-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/T-A, de fecha 03 de octubre del 2023, la Responsable de Planillas, concluye que habiendo antecedentes del mencionado beneficio que solicita el servidor David Ramirez Espinoza, detallo que el monto que se le adeuda por devengado de los años 2020, 2021 y 2022, en cumplimiento a la vigencia del D.S. N° 320-2022-EF, a partir del 01 de enero del 2023, según detalle:

AÑO 2020			
PERIODO LABORAL	BASICA A PAGAR	BASICA PAGADA	TOTAL REINTEGRO
MAYO	50.00	0.04	49.96
JUNIO	50.00	0.04	49.96
JULIO	50.00	0.04	49.96
AGOSTO	50.00	0.04	49.96
SETIEMBRE	50.00	0.04	49.96
OCTUBRE	50.00	0.04	49.96
NOVIEMBRE	50.00	0.04	49.96
DICIEMBRE	50.00	0.04	49.96
TOTAL			399.68

AÑO 2021			
PERIODO LABORAL	BASICA A PAGAR	BASICA PAGADA	TOTAL REINTEGRO
ENERO	50.00	0.04	49.96
FEBRERO	50.00	0.04	49.96
MARZO	50.00	0.04	49.96
ABRIL	50.00	0.04	49.96
MAYO	50.00	0.04	49.96
JUNIO	50.00	0.04	49.96
JULIO	50.00	0.04	49.96
AGOSTO	50.00	0.04	49.96
SETIEMBRE	50.00	0.04	49.96
OCTUBRE	50.00	0.04	49.96
NOVIEMBRE	50.00	0.04	49.96
DICIEMBRE	50.00	0.04	49.96
TOTAL			599.52

AÑO 2020			
PERIODO LABORAL	BASICA A PAGAR	BASICA PAGADA	TOTAL REINTEGRO
ENERO	50.00	0.04	49.96
FEBRERO	50.00	0.04	49.96
MARZO	50.00	0.04	49.96
ABRIL	50.00	0.04	49.96
MAYO	50.00	0.04	49.96
JUNIO	50.00	0.04	49.96
JULIO	50.00	0.04	49.96
AGOSTO	50.00	0.04	49.96
SETIEMBRE	50.00	0.04	49.96
OCTUBRE	50.00	0.04	49.96
NOVIEMBRE	50.00	0.04	49.96
DICIEMBRE	50.00	0.04	49.96
TOTAL			599.52

AÑOS	MONTO
2020	399.68
2021	599.52
2022	599.52
TOTAL A DEVENGAR	1,598.72

Que, mediante Nota Coordinación N° 406-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 05 de diciembre del 2023, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, en atención a los documentos, anexos resolutivos referenciales y normas precedentes, que la Oficina de Planillas,





previa a las consultas que se realizará ante el MINEDU y la DRESAM, a la solicitud del Sr. David Ramirez Espinoza, en el caso de habilitar y proceder al pago y reintegro desde la fecha que se modificaron sus remuneraciones, a la bonificación de incremento de S/ 50.00 nuevo soles que se dispuso a los servidores públicos del DL. 276, cuyos ingresos mensuales sean menores o iguales a S/ 1250.00, sugiere al Director de la UGEL Tocache autorizar que se proceda con el reconocimiento a dicho beneficio, para lo cual adjunta el cálculo correspondiente, a los años 2020, 2021 y 2022. Siendo el monto total de S/ 1598.72 a favor del servidor arriba acotado;



Que, con Memorando N° 1295-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha de recepción 12 de diciembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar resolución reconociendo el devengado del Decreto de Urgencia N° 105-2001, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, en favor del Sr. David RAMIREZ ESPINOZA, según detalle:

AÑOS	MONTO
2020	399.68
2021	599.52
2022	599.52
TOTAL A DEVENGAR	1,598.72

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, establece en su artículo 35°, Numeral 35.1 que: *"El Devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de gasto"*.

De concordancia con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, se establece que toda autorización de gasto debe contar con el financiamiento correspondiente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- RECONOCER EL PAGO DE DEVENGADO de la bonificación básica, al servidor David RAMIREZ ESPINOZA, identificado con DNI N° 22507515, Especialista en Inspectoría I de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, servidor administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, por el importe total de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES (S/ 1,598.72), correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, en mérito al Decreto de Urgencia N° 105-2001, que en el Artículo 1° fija a partir del 1 de setiembre del 2001, en CINCUENTA Y 00/100 SOLES (S/. 50,00) la Remuneración Básica de los servidores públicos, tal como se detalla en el cuadro adjunto.

AÑOS	MONTO
2020	399.68
2021	599.52
2022	599.52
TOTAL A DEVENGAR	1,598.72



ARTÍCULO 2.- INDICAR que el pago del devengado se efectuará cuando el crédito presupuestario se autorice mediante transferencia presupuestal y la Programación de Compromiso Anual (PCA), por el MEF y el Gobierno Regional de San Martín.



ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
SVYA/JA
RPVR/R-GRR.HH.
SVTM/NEXUS